



GEGENSEITIGE VERTRAULICHKEITSVEREINBARUNG / NDA

Die vorliegende gemeinsame Vertraulichkeitsvereinbarung (die „Vereinbarung“) wurde abgeschlossen zwischen

digitalisierungs.net – Martin Veser
Unternehmergesellschaft
Turbinenstr. 7
70499 Stuttgart

und

Prozessia
Campus Starterzentrum Gebäude A1 1
66123 Saarbrücken
Vertreten durch: Sebastian Spuhler, Mohamed Douioui

1) Zweck

Die Parteien beabsichtigen eine Kooperation bzw. befinden sich bereits in einer geschäftlichen Beziehung. Im Zusammenhang mit dem genehmigten Zweck kann jede der Parteien gegenüber der anderen Partei bestimmte vertrauliche technische und geschäftliche Informationen offenlegen, bei denen die offenlegende Partei wünscht, dass sie von der empfangenden Partei vertraulich behandelt werden. Im Folgenden wird die Partei, welche bestimmte Informationen offenlegt, in Bezug auf solche Informationen als die „offenlegende Partei“ bezeichnet, und die Partei, welche diese Informationen erhält, wird als die „empfangende Partei“ bezeichnet. Diese beiden Definitionen umfassen alle Führungskräfte, Geschäftsführer, Berater, Mitarbeiter der Parteien, die solche Vertraulichen Informationen entgegennehmen oder offenlegen dürfen. Die empfangende Partei darf die Vertraulichen Informationen ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung sowie nur für den genehmigten Zweck nutzen. Sonstige Nutzung der Vertraulichen Informationen ist

unzulässig.

2) Vertrauliche Informationen

a) „Vertrauliche Informationen“ beinhalten sämtliche Informationen, die von der offenlegenden Partei gegenüber der empfangenden Partei direkt oder indirekt, schriftlich, mündlich bzw. durch Vorlage von materiellen Gegenständen (einschließlich unter anderem Dokumente, Prototypen, Muster, Anlagen und Ausrüstungen) offengelegt werden. Zu Vertraulichen Informationen können auch Informationen gehören, die Dritten gehören bzw. Informationen, bei denen die offenlegende Partei einer Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegt.

b) Zu Vertraulichen Informationen zählen jedoch keine Informationen die:

I) vor der Offenlegung durch die offenlegende Partei öffentlich bekannt und für die Öffentlichkeit zugänglich waren;

II) nach der Offenlegung durch die offenlegende Partei ohne Mitwirkung oder Unterlassen der empfangenden Partei öffentlich bekannt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden;

III) zum Zeitpunkt der Offenlegung durch die offenlegende Partei bereits nachweislich im Besitz der empfangenden Partei waren;

IV) die empfangende Partei von einer Drittpartei ohne eine Verletzung der Vertraulichkeitsverpflichtung dieser Drittpartei erhalten hat;

V) nachweislich von der empfangenden Partei unabhängig und ohne Nutzung bzw. Bezug zu den Vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei entwickelt wurden.

3) Erzwungene Offenlegung

Sofern die empfangende Partei in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften, Bestimmungen oder Verordnungen aufgefordert, verpflichtet oder gezwungen wird, vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei weiterzugeben, ist die empfangende Partei verpflichtet, die offenlegende Partei durch eine schriftliche Mitteilung unverzüglich davon zu unterrichten.

Sofern die empfangende Partei, nach Mitteilung an die offenlegende Partei weiterhin bzw. dennoch verpflichtet oder gezwungen wird, vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei weiterzugeben, darf die empfangende Partei nur denjenigen Teil der Vertraulichen Informationen offenlegen, zu dessen Offenlegung die empfangende Partei gesetzlich verpflichtet ist.

4) Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen umfassen alle natürlichen Personen, Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Treuhandgesellschaften bzw. juristischen Personen, die mit dem Unternehmen bzw. digitalisierungs.net – Martin Vesper, je nach Zusammenhang, im Sinne von § 15 AktG verbunden sind.

Diese Vereinbarung und die darin festgelegten Pflichten gelten für die Parteien, ihre verbundenen Unternehmen sowie ihre Führungskräfte, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Auftragnehmer und Vertreter. Die Parteien stehen jeweils verbindlich dafür ein, dass sich diese Personen an die in dieser Vereinbarung festgelegten Pflichten halten.

5) Nutzungsverbot und Geheimhaltung.

Die Parteien erkennen an, dass die Vertraulichen Informationen gegebenenfalls der jeweils anderen Partei gehörende urheberrechtlich geschützte Informationen umfassen können. Aus diesem Grund ist jede Partei verpflichtet:

a) die Vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei für keine sonstigen Zwecke als den genehmigten Zweck zu nutzen bzw. offenzulegen;

b) die Vertraulichen Informationen gegenüber Personen innerhalb ihres Konzerns (einschließlich verbundener Unternehmen) nur dann offenzulegen, wenn diese Personen sie wissen müssen und an schriftlich festgelegte Geheimhaltungspflichten gebunden sind, die mindestens so streng sind wie in dieser Vereinbarung;

c) die Vertraulichen Informationen der anderen Partei gegenüber keinem Dritten, mit Ausnahme der Steuer- und Rechtsberater sowie nur in dem von denen benötigten Umfang, offenzulegen bzw. zugänglich zu machen; Sofern die empfangende Partei Dritte zur Unterstützung bei den Geschäftsverhandlungen bzw. bei einem Ausschreibungsverfahren hinzuzieht, dürfen Dritte keine Vertraulichen Informationen (einschließlich etwaiger Unterlagen, Angebote oder Preiskalkulationen) der jeweils

anderen Partei erhalten bzw. Zugang dazu bekommen und dürfen nur eine administrative Unterstützung leisten;

d) keine Prototypen, Softwareprodukte oder sonstige materielle Gegenstände, die vertrauliche Informationen der anderen Partei verkörpern, rückzuentwickeln, in Einzelteile zu zerlegen oder zu dekompileieren.

6) Wahrung der Vertraulichkeit

Die Parteien erklären sich jeweils bereit, angemessene Vorkehrungen zu treffen, um die Geheimhaltung der Vertraulichen Informationen der anderen Partei zu gewährleisten und deren Weitergabe und unbefugte Nutzung zu verhindern. Ohne Einschränkung des Vorstehenden, müssen die Parteien mindestens diejenigen Vorkehrungen treffen, die sie zum Schutz ihrer eigenen streng Vertraulichen Informationen anwenden. Die Parteien sind nur vorheriger schriftlicher Zustimmung der jeweils anderen Partei berechtigt, die Vertraulichen Informationen der anderen Partei zu kopieren. Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche genehmigten Kopien mit einem Hinweis auf Urheberrechte der jeweils anderen Partei in der gleichen Weise zu versehen, wie solche Hinweise in bzw. auf dem Original angebracht waren.

7) Keine Verpflichtung

Keine der hierin festgelegten Bestimmungen verpflichtet die Parteien dazu, mit etwaigen zwischen ihnen beabsichtigten Transaktionen fortzufahren, und jede Partei behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die in dieser Vereinbarung vorgesehenen Verhandlungen in Bezug auf den möglichen Geschäftsabschluss abubrechen.

8) Keine Gewährleistung

Alle vertraulichen Informationen werden „wie sie sind“ bereitgestellt. Die Parteien übernehmen keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch konkludent oder auf sonstige Weise, in Bezug auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Funktionalität.

9) Rückgabe von Materialien

Sämtliche Dokumente und sonstige materielle Gegenstände, die vertrauliche Informationen enthalten oder darstellen, die von der einen Partei gegenüber der jeweils

anderen offengelegt wurden, sowie sämtliche Kopien davon, die sich im Besitz der jeweils anderen Partei befinden, sind und bleiben das Eigentum der offenlegenden Partei. Auf Aufforderung der offenlegenden Partei ist die empfangende Partei verpflichtet, sämtliche in schriftlicher oder in materieller Form erhaltenen Vertraulichen Informationen, einschließlich Kopien, Vervielfältigungen bzw. sonstiger Datenträger, die solche Vertraulichen Informationen enthalten, innerhalb von 10 (zehn) Werktagen zurückzugeben. Nach Wahl der empfangenden Partei dürfen sämtliche von der empfangenden Partei erstellten Dokumente bzw. sonstige Datenträger, die vertrauliche Informationen enthalten, vernichtet werden. Die empfangende Partei hat der offenlegenden Partei innerhalb von 10 (zehn) Werktagen nach der Vernichtung auf Anforderung einen schriftlichen Nachweis darüber vorzulegen. Ungeachtet des Vorstehenden ist die empfangende Partei berechtigt, eine Kopie der Vertraulichen Informationen aufzubewahren, sofern sie kraft Gesetzes bzw. gemäß einer Dokumentenaufbewahrungspflicht dazu verpflichtet ist, vorausgesetzt dass diese Vertraulichen Informationen weiterhin gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung geschützt bleiben.

10) Keine Lizenzeinräumung

Die Vertraulichen Informationen sowie sämtliche darauf beruhenden oder daraus entstehenden gewerblichen Schutz- und Urheberrechte, einschließlich aller abgeleiteten Werke sind und bleiben das alleinige und ausschließliche Eigentum ihres Eigentümers, und dem Eigentümer stehen alle Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte daraus zu. Durch die Bestimmungen dieser Vereinbarung wird weder beabsichtigt, einer der Parteien Lizenz- oder sonstige Rechte aus Patent-, Schutz- oder Urheberrechten der jeweils anderen Partei einzuräumen, noch werden, sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes ausdrücklich festgelegt ist, den Parteien kraft dieser Vereinbarung etwaige Rechte an Vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei gewährt. Es besteht Einverständnis darüber, dass keine der Parteien beabsichtigt, eine Änderung der Organisationsstruktur, Geschäftspraktiken, Dienstleistungen oder Produkte der anderen Partei zu veranlassen. Die Offenlegung von Vertraulichen Informationen darf ferner weder als Beweis für die Absicht einer Partei, Produkte oder Dienstleistungen der anderen Partei zu erwerben, noch als eine Ermutigung zur Investition zusätzlicher Geldmittel in Forschung und Entwicklung ausgelegt werden. Vertrauliche Informationen können ggf. auch für zukünftige bzw. noch nicht bekanntgegebene Produkte gelten. Die empfangende Partei erklärt sich bereit, die Vertraulichen Informationen nicht als Grundlage für die Entwicklung von Konkurrenzprodukten zu verwenden und auch nicht

von Dritten verwenden lassen.

11) Laufzeit

Die Pflichten der empfangenden Partei aus dieser Vereinbarung bleiben weiterhin bis zu dem Zeitpunkt bestehen, bis sämtliche Vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei, die gemäß dieser Vereinbarung offengelegt wurden, ohne Mitwirkung oder Unterlassen der empfangenden Partei öffentlich bekannt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, bzw. enden nach Ablauf von 3 (drei) Jahren ab dem Zeitpunkt der Offenlegung der Vertraulichen Informationen, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt. Diese Vereinbarung kann von den Parteien jeweils mit einer Kündigungsfrist von 30 (dreißig) Tagen schriftlich gekündigt werden, wobei die Vertraulichkeitspflichten der Parteien in Bezug auf die vor der Beendigung offengelegten Vertraulichen Informationen jedoch während der im vorstehenden Satz festgelegten Frist bestehen bleiben. Die Vertraulichkeitspflicht wird weder von einer Insolvenz, Konkursverwaltung, Abtretung, dinglichem Arrest oder Beschlagnahme, unabhängig davon, ob sie von bzw. gegen die Partei eingeleitet wurden, noch von der Ablehnung einer zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung durch einen Verwalter der zahlungsunfähigen Partei oder einer Partei als Selbstverwalter bzw. eine sonstige Person, die gemäß dem nationalen Recht mit den vorstehend genannten Personen vergleichbar ist, berührt.

12) Rechtsmittel

Die Parteien stimmen zu, dass ein Verstoß oder ein drohender Verstoß gegen diese Vereinbarung zu einem irreparablen Schaden für die andere Partei führen kann. Dies berechtigt die andere Partei dazu, zusätzlich zu anderen zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln eine einstweilige Verfügung zu erwirken.

13) Vertragsstrafe/Haftung

a) Im Falle der Verletzung der Verpflichtungen durch den Partner aus den vorstehenden Absätzen 1 bis 12 ist er verpflichtet, an digitalisierungs.net – Martin Veser bei jedem Verstoß und unter Verzicht auf den Einwand der Fortsetzung des Verstoßes unverzüglich eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 10.000,00 zu zahlen; bei fortgesetzter Verletzung der vorstehenden Verpflichtungen fällt die Vertragsstrafe alle 2 Wochen neu an. Die Vertragsstrafe schränkt die Rechte von digitalisierungs.net – Martin Veser auf weitere

Rechtsbehelfe, insbesondere auf die Geltendmachung von zusätzlichem Schadenersatz, nicht ein.

b) Im Falle eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung haftet der Partner für alle Schäden, Verluste, Kosten und Aufwendungen, die digitalisierungs.net – Martin Vesper und/oder ihren Verbundenen Unternehmen aus dem Verstoß entstehen oder entstehen können. Der Partner trägt darüber hinaus alle Rechtskosten (einschließlich der Kosten der Rechtsvertretung bzw. der Anwaltskosten), die im Zusammenhang mit der Verletzung entstehen. digitalisierungs.net – Martin Vesper ist zu kumulativen Rechtsbehelfen berechtigt.

14) Schlussbestimmungen

a) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, einschließlich dieser Bestimmung, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst.

b) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

c) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Stuttgart.

Stuttgart, 5.1.2026
digitalisierungs.net – Martin Vesper
Unternehmergesellschaft
Vertreten durch: Martin Vesper

Saarbrücken, _____
Prozessia
Vertreten durch: Sebastian Spuhler
Mohamed Douioui



Unterschrift

Unterschrift